



PUTUSAN
Nomor 3119/Pid.Sus/2017/PN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Angga Prastiya Bin Alm. Sumargono
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JALAN BRONGGALAN SAWAH I / 20 - A
SURABAYA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : TUKANG PARKIR

Terdakwa Angga Prastiya Bin Alm. Sumargono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Haryono Bin Wage Isyanto
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 41/3 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JALAN KEDINDING LOR GG. III / 47 SURABAYA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : TUKANG CAT

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Haryono Bin Wage Isyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3119/Pid.Sus/2017/PN SBY tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3119/Pid.Sus/2017/PN SBY tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Aim. SUMARGONO bersama dengan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau nielawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Aim. SUMARGONO bersama dengan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO masing-masing selama[^].C*tttW.K) TAHUN dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (ENAM) BULAN penjara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) kemasan plastik kecil berisi sabu-sabu, tiap kemasan berat netto 0,4 gram diterima Labfor satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram, atu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboraturum sisa barang bukti satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,040 gram warna putih dikembalikan, satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,046 gram warna putih dikembalikan dan satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,064 gram warna putih dikembalikan Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya menyesal dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Alm. SUMARGONO bersama dengan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan HM. Noer Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan dekat lokasi karapan sapi Bangkalan Madura Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Alm. SUMARGONO bersama dengan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama MAT (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Alm. SUMARGONO mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib saksi MOCH. SALIM dan saksi RUSDIANTO petugas dari Kepolisian Sektor Kenjeran membantu pelaksanaan razia di Jalan HM. Noer Surabaya beserta dengan anggota Kepolisian Sektor Kenjeran kemudian saksi MOCH. SALIM dan saksi RUSDIANTO mengamati arus balik dan merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Alm. SUMARGONO bersama dengan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO lalu saksi MOCH. SALIM dan saksi RUSDIANTO mendekati para Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Alm. SUMARGONO didalam saku celana belakang kemudian Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Alm. SUMARGONO bersama dengan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Kenjeran ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 7233./ NNF/2017 Tanggal 18 Agustus 2017



yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md:

Barang bukti yang diterima : dari para terdakwa

- ❖ 8104/2017/NNF.- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram. -----
- ❖ 8105/2017/NNF.- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram. -----
- ❖ 8106/2017/NNF.- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram. -----
- ❖ 8107/2017/NNF.- : berupa satu pot plastik berisikan urine $\pm$ 29 ml an. HARYONO Bin WAGE ISYANTO
- ❖ 8108/2017/NNF.- : berupa satu pot plastik berisikan urine $\pm$ 20 ml an. HARYONO Bin WAGE ISYANTO

Kesimpulan :

- ❖ 8104/2017/NNF.- s/d 8106/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----
- ❖ 8107/2017/NNF.- s/d 8108/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----

Sisa barang bukti :

- ❖ 8104/2017/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,040 gram warna putih dikembalikan
- ❖ 8105/2017/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,046 gram warna putih dikembalikan
- ❖ 8106/2017/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,064 gram warna putih dikembalikan
- ❖ 8107/2017/NNF.- dan 8108/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCH. SALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan HM Noer Surabaya;
- Bahwa saksi curiga pada gerak gerik para terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. RUSDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan HM Noer Surabaya;
- Bahwa saksi curiga pada gerak gerik para terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Agustus 2017 jam 17.00 Wib di Jalan HM Noer Surabaya;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan 3 (tiga) poket plastic kecil narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2017/PN SBY



3 (tiga) kemasan plastik kecil berisi sabu-sabu, tiap kemasan berat netto 0,4 gram diterima Labfor satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram, satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,040 gram warna putih dikembalikan, satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,046 gram warna putih dikembalikan dan satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,064 gram warna putih dikembalikan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Agustus 2017 jam 17.00 Wib di Jalan HM Noer Surabaya;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan 3 (tiga) poket plastic kecil narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Xarkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Add.1 Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur 5arang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Aim. SUMARGONO bersama dengan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian maka "*unsur ini*" telah terbukti

Add.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau undang- undang sesuai ketentuan Bab VI UU No. 35 Tahun 2009 mengenai peredaran Narkotika pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 meliputi kegiatan atau sekurang-kurangnya kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan narkotika gol. I (sabu-sabu) harus dan bertujuan seperti dimaksud dalam kegiatan tersebut diatas, sedangkan diluar hal tersebut adalah dilarang Unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi MOO I. SALIM dan saksi RUSDIANTO petugas dari Kepolisian Sektor Kenjeran melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan HM. Noer Surabaya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan dekat lokasi karapan sapi Bangkalan Madura Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Aim. SUMARGONO bersama dengan Terdakwa II I IARYONO Bin WAGE ISYANTO mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama M AT (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Aim. SUM ARGONO mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi MOCH. SALIM dan saksi RUSDIANTO mendekati para Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa 1 ANGGA PRASTIYA Bin Aim. SUMARGONO didalam saku celana belakang kemudian Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Aim. SUMARGONO bersama dengan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Kenjeran :
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

Dengan demikian maka "*unsur ini*" telah terbukti

Add.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi MOCH. SALIM dan saksi RUSDIANTO petugas dari Kepolisian Sektor Kenjeran melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan HM. Noer Surabaya;

Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan dekat lokasi karapan sapi Bangkalan Madura Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Aim. SUMARGONO bersama dengan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama MAT (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Aim. SUMARGONO mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika G.ongan I bukan tanaman dimaksud;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 7233./ NNF/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md: Barang bukti yang diterima : dari para terdakwa

- ❖ 8104/2017/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram.
- ❖ 8105/2017/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram.
- ❖ 8106/2017/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram.
- ❖ 8107/2017/NNF.- : berupa satu pot plastik berisikan urine $\pm$ 29 ml an. FIARYONO Bin WAGE ISYANTO
- ❖ 8108/2017/NNF.- : berupa satu pot plastik berisikan urine $\pm$ 20 ml an. liARYONO Bin WAGE ISYANTO

Kesimpulan:

- ❖ 8104/2017/NNF.- s/d 8106/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

- ❖ 8107/2017/NNF.- s/d 8108/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.—

Sisa barang bukti:

- ❖ 8104/2017/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,040 gram warna putih dikembalikan
- ❖ 8105/2017/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,046 gram warna putih dikembalikan
- ❖ 8106/2017/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,064 gram warna putih dikembalikan
- ❖ 8107/2017/NNF.- dan 8108/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan Dengan demikian maka "unsur ini " telah terbukti

Add.4 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa benar saksi MOCH. SALIM dan saksi RUSDIANTO petugas dari Kepolisian Sektor Kenjeran melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan I IM. Noer Surabaya;

Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan dekat lokasi karapan sapi Bangkalan Madura Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Aim. SUMARGONO bersama dengan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama MAT (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Aim. SUMARGONO mengeluarkan uang sebesar Rp.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa benar saksi MOCH. SALIM dan saksi RUSDIANTO mendekati para Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Aim. SUMARGONO didalam saku celana belakang kemudian Terdakwa I ANGGA PRASTIYA Bin Aim. SUMARGONO bersama dengan Terdakwa II HARYONO Bin WAGE ISYANTO beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Kenjeran ; Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ; Dengan demikian maka "unsur ini " telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

3 (tiga) kemasan plastik kecil berisi sabu-sabu, tiap kemasan berat netto 0,4 gram diterima Labfor satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram, atu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratirum sisa barang bukti satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,040 gram warna putih dikembalikan, satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,046 gram warna putih dikembalikan dan satu kantong plastik

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal dengan berat netto 0,064 gram warna putih dikembalikan
Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Angga Prastiya Bin Alm. Sumargono dan Terdakwa II Haryono Bin Wage Isyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan hukuman denda sebesar : Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kemasan plastik kecil berisi sabu-sabu, tiap kemasan berat netto 0,4 gram diterima Labfor satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram, satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,040 gram warna putih dikembalikan, satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,046 gram warna putih dikembalikan dan satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,064 gram warna putih dikembalikan Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, oleh kami, R Anton Widyopriyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maxi Sigarlaki, S.H., M.H., Dewi Iswani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SEHUDI HARTONO, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ni Made Sri Astri Utami, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.

R Anton Widyopriyono, S.H., M.H.

Dewi Iswani, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

H. SEHUDI HARTONO, SH., MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2017/PN SBY